

0000062-75.2021.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/04/2022

... forma clara que o objetivo do réu era o tráfico.

Desta forma, considerando os critérios do artigo 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, isto é: (i) a quantidade de droga apreendida; (ii) a natureza do entorpecente, não havendo a diversidade de substâncias atinente ao tráfico; (iii) o local e as condições em que se desenvolveu a ação; (iv) a condição de usuário do réu, tendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

0000062-75.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0000062-75.2021.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN COSTA DO NASCIMENTO

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

KEVIN COSTA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 11 de dezembro de 2021, por volta das 14h48min, na Rua Cruzeiro do Sul, nº 208, município de Vera Cruz/SP, nesta Comarca, guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 91,60 gramas de Cannabis Sativa L, divididos em quatro porções (cf. laudos acostados aos autos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve a conversão em prisão preventiva (fls. 59/63). Notificado (fls. 166), apresentou defesa preliminar (fls. 122/133). A

denúncia foi recebida em 18/3/2022 (fls. 167/169). O réu foi citado (fls. 190). Em audiência de instrução e julgamento, realizada em 19/4/2022, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi interrogado (fls. 191/192 e mídia).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, apontou que deve ser afastado o tráfico privilegiado, diante das denúncias de que o réu traficava drogas constantemente na cidade. O regime inicial para o cumprimento de pena deve ser o fechado (fls. 192 e mídia).

A defesa requereu a desclassificação da conduta praticada pelo réu para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a aplicação da figura do tráfico privilegiado, pois preenchidos os requisitos legais, e a fixação do regime inicial aberto (fls. 192 e mídia).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é parcialmente procedente.

Embora o réu tenha sido denunciado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, as provas colhidas durante a instrução, tais como auto de prisão em flagrante (fls. 6), boletim de ocorrência (fls. 15/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo de constatação provisória (fls. 22/24), fotos (fls. 31/38), relatório final da autoridade policial (fls. 103/105), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 142/145), atestando a natureza da substância apreendida (maconha), e a prova oral, confirmaram apenas a existência material do crime previsto no art. 28 da mesma lei.

A autoria é certa.

As testemunhas Marcos Roberto da Silva Miranda e Thiago de Souza Neto, policiais militares, declararam que na data dos fatos estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, fora do seu veículo, abrindo o portão da fazenda onde ele residia. Quando ele viu a viatura, tentou voltar mais rapidamente para o seu veículo, levantando suspeitas. Ele foi abordado e no assoalho do carro foram encontradas quatro porções grandes de maconha. Já tinham recebido denúncias de que uma pessoa, em um veículo Renault, cor cinza, estava comercializando drogas próximo ao cemitério municipal. O carro do réu era semelhante ao descrito nas denúncias.

O réu Kevin Costa do Nascimento, interrogado, declarou que havia adquirido o entorpecente na cidade de Marília/SP e a droga se destinava a seu consumo.

Da análise de todas as provas colhidas durante a instrução, percebe-se claramente que o acusado era o proprietário dos entorpecentes encontrados dentro do seu carro, não sendo, portanto, caso de absolvição. Contudo, não há indícios seguros de que a droga seria comercializada por ele.

Conquanto houvessem denúncias de que uma pessoa, em um veículo semelhante ao do réu, estaria comercializando drogas próximo ao cemitério municipal, nenhum ato de mercancia foi presenciado pelos policiais no momento de sua prisão. Além disso, o réu foi abordado na porta de sua casa e não no local objeto das denúncias.

Embora tenha sido apreendida quantidade razoável de maconha em sua posse, tal montante não é tão expressivo a ponto de demonstrar de forma clara que o objetivo do réu era o tráfico.

Desta forma, considerando os critérios do artigo 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, isto é: (i) a quantidade de droga apreendida; (ii) a natureza do entorpecente, não havendo a diversidade de substâncias atinente ao tráfico; (iii) o local e as

condições em que se desenvolveu a ação; (iv) a condição de usuário do réu, tendo sido apreendidas em seu poder substâncias que o mesmo admitiu consumir, além de ostentar processo anterior pelo artigo 28 da citada lei, no qual houve transação penal (processo 1500296-51.2021.8.26.0344 – fls. 42); (v) a primariedade do réu e a ausência de antecedentes, conclui haver dúvida de que a droga se destinava ao tráfico.

Desta forma, não há embasamento probatório suficiente a amparar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, configurando-se, na hipótese, a finalidade específica prevista no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de uso de entorpecentes, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de uso de entorpecentes, o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 prevê no inciso I: advertência sobre os efeitos das drogas, inciso II: prestação de serviços à comunidade e inciso III: medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a razoável quantidade de entorpecente localizada com o acusado e o fato dele ostentar transação penal pelo mesmo delito afastam a aplicação da simples pena de advertência, razão pela qual reputo necessário condená-lo à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 5 (cinco) meses.

Não há causas agravantes. Presente a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de prestação de serviços à comunidade.

Inexistentes causas de diminuição ou de aumento de pena, torno definitiva a pena de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DESCLASSIFICAR a conduta imputada ao réu KEVIN COSTA DO NASCIMENTO, devidamente qualificado, para o delito previsto no artigo 28, caput, da Lei 11.343/2006, CONDENANDO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias, nas condições a serem fixadas pelo competente juiz das execuções penais.

Ante a natureza da pena aplicada e considerando que o tempo de prisão cautelar é superior ao montante de pena aplicada, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura, com urgência

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, apetrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Face à desclassificação operada, autorizo a restituição ao acusado do dinheiro, do aparelho celular e do veículo apreendidos nos autos (fls. 17/18).

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista

imediatamente ao Ministério Público e intime-se a Defesa através do DJE, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado e diante do integral cumprimento da pena em prisão cautelar, expeça-se guia de recolhimento definitiva e encaminhe-se à Vara das Execuções competente, com o alvará devidamente cumprido.

P.R.I.C.

Marília, 29 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA